



Términos y Condiciones de Incorporación a la Expert Network de Faust Partners

Marco de Incorporación y Prestación de Servicios Profesionales Independientes

V1.0 | Emisión: 17 de septiembre de 2026 | FaustPartners™

Términos y Condiciones de Incorporación a la Expert Network y Prestación de Servicios Profesionales, que celebran, por una parte, Franco Humberto Quiñones Ramírez, por su propio derecho, quien opera comercialmente bajo el nombre FaustPartners™ y utiliza el dominio faust.mx como sitio web oficial de su actividad comercial, en lo sucesivo, “Faust”, y por la otra parte, el profesional independiente que manifieste y confirme su identidad y correo electrónico mediante el mensaje de datos o correo electrónico de aceptación correspondiente, en lo sucesivo, “el Colaborador”. Los demás datos fiscales, bancarios y operativos podrán proporcionarse, completarse o actualizarse conforme a lo previsto en estos Términos, sin afectar por ello la validez de la aceptación ni requerir la modificación del documento marco.

Declaraciones

I. Declara Faust, por su propio derecho:

- a) Ser una persona física con capacidad legal suficiente para celebrar y obligarse conforme a estos Términos, quien opera comercialmente bajo el nombre FaustPartners™ y presta servicios relacionados con Growth Partnering, diseño, desarrollo, optimización de conversión y coordinación de proyectos digitales.
- b) Que para efectos de estos Términos utiliza comercialmente el nombre **FaustPartners™**, el sitio web faust.mx y el correo electrónico oficial contacto@faust.mx, los cuales señala como sus medios oficiales de comunicación y notificación, sin perjuicio de otros medios que comunique expresamente al Colaborador.
- c) Que celebra estos Términos por su propio derecho y que el nombre comercial FaustPartners™ no constituye, por sí mismo, una persona moral distinta de Faust ni una entidad separada de su titular.

II. Declara El Colaborador, por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad:

- a) Que es una persona física con capacidad legal suficiente para celebrar los presentes Términos y prestar los servicios que, en su caso, acepte.
- b) Que ejerce su profesión de forma libre, autónoma e independiente, y que cuenta con conocimientos y experiencia compatibles con el perfil profesional declarado a Faust.
- c) Que se encuentra inscrito, o realizará las gestiones necesarias para encontrarse inscrito, ante el Servicio de Administración Tributaria en el régimen fiscal que corresponda a sus actividades y que podrá emitir los comprobantes fiscales aplicables cuando se generen honorarios exigibles.
- d) Que cuenta con los medios, equipo, conectividad, licencias y demás recursos que razonablemente requiera para prestar sus servicios con autonomía profesional, sin depender de herramientas o infraestructura proporcionadas por Faust, salvo acuerdo específico en sentido contrario.
- e) Que conoce la naturaleza flexible de la Expert Network y comprende que la expresa aceptación de los presentes Términos no garantiza asignaciones, proyectos, ingresos mínimos, exclusividad, disponibilidad permanente ni continuidad de trabajo.
- f) Que conoce la estructura de colaboración profesional por proyecto, ciclo operativo y/o entregable, y acepta que las condiciones económicas de cada colaboración se establecerán en la Asignación correspondiente.
- g) Que, cuando la Asignación aplicable establezca una compensación condicionada a la cobranza efectiva de Faust, comprende que la exigibilidad de dicha compensación dependerá de la

actualización de las condiciones pactadas, incluyendo el cobro efectivo de El Cliente.

- h) Que ha informado a Faust, de forma completa y veraz, cualquier relación profesional preexistente con clientes, contactos o empresas que pudieran coincidir con clientes de Faust y que dicha información podrá ser considerada para delimitar las obligaciones de protección de relaciones comerciales previstas en estos Términos.

III. Declaran ambas partes:

- a) Que desean establecer un marco general para futuras colaboraciones profesionales independientes dentro de la Expert Network de FaustPartners™, sin que la aceptación expresa de los presentes Términos active por sí misma una asignación específica, obligación de prestar servicios o obligación económica.
- b) Que cualquier colaboración concreta deberá activarse mediante una Asignación o mensaje de datos aceptado conforme al procedimiento previsto en estos Términos.
- c) Que reconocen que la relación se basa en la autonomía profesional del Colaborador, la coordinación de proyectos y la aceptación voluntaria de futuras oportunidades, sin constituir por sí misma una relación laboral, sociedad, asociación, joint venture, mandato general o participación en los ingresos o patrimonio de Faust.
- d) Que celebran los presentes Términos de buena fe, conociendo su alcance, y que cualquier relación posterior se regirá por las condiciones particulares que ambas partes acepten para cada colaboración.
- e) Que ambas partes se comprometen a conducirse de buena fe, con comunicación profesional, respeto recíproco y cooperación razonable para facilitar el desarrollo ordenado de cada Colaboración, sin que dicha obligación implique subordinación laboral, disponibilidad permanente o garantía de resultados específicos.

Cláusulas

Primera. Objeto y Operatoria Modular

El presente instrumento regula el marco civil y mercantil aplicable a la prestación de servicios profesionales independientes que el Colaborador desempeñe a requerimiento de Faust.

Para efectos de los presentes Términos:

- El término “**Faust Partners**” hace referencia al nombre comercial y denominación de uso discursivo de FaustPartners™, sin que su utilización implique la existencia de una persona moral, sociedad, asociación o entidad distinta de Faust.
- El término “**El Cliente**” hace referencia a la persona física o moral, distinta de Faust y del Colaborador, que contrate, solicite, financie, reciba o se beneficie de los servicios, entregables o proyecto respecto del cual se emita una Asignación, ya sea directamente o por conducto de Faust. Esta definición no sustituye ni modifica el concepto específico de “Cliente Protegido” previsto en la Cláusula Séptima.
- El término “**Expert Network**” hace referencia a la red profesional de especialistas independientes que Faust podrá considerar para futuras colaboraciones, proyectos y oportunidades de prestación de servicios. La Expert Network no constituye una sociedad, asociación, relación laboral, plantilla interna, agencia de colocación ni comunidad con participación sobre los ingresos o patrimonio de Faust.
- Los términos “**Asignación**” y “Asignaciones” hacen referencia al mecanismo modular y específico mediante el cual se formaliza y ejecuta la colaboración concreta entre las partes (conforme al procedimiento de aceptación electrónica previsto en la Cláusula Tercera). Cada Asignación podrá establecer uno o más entregables, una función profesional, un ciclo operativo de colaboración o una combinación de estos elementos, e identificará razonablemente el proyecto o El Cliente, el rol o especialidad del Colaborador, el objetivo general, el periodo operativo o ciclo estimado, la modalidad de compensación, la base de cálculo, el porcentaje aplicable cuando corresponda, los criterios generales de coordinación y cualquier condición especial aplicable, sin requerir la enumeración anticipada de cada actividad operativa individual. La emisión o aceptación de una Asignación activará exclusivamente la colaboración específica descrita en ella, sin obligar a Faust a emitir un volumen mínimo o recurrente de asignaciones ni comprometer al Colaborador a aceptar futuras colaboraciones. La Asignación procurará describir con claridad suficiente el objetivo, alcance general, entregables, periodo operativo y modalidad de compensación de la

Colaboración. Cualquier cambio material en dichos elementos deberá comunicarse al Colaborador y requerirá su aceptación cuando afecte sustancialmente sus obligaciones o compensación.

- El término “**Términos**” hace referencia a los presentes Términos y Condiciones de Incorporación a la Expert Network y Prestación de Servicios Profesionales, incluyendo sus declaraciones, cláusulas y anexos. Cada Asignación aceptada se registrará por estos Términos, pero conservará su contenido y efectos específicos.
- El término “**Datos de Incorporación**” hace referencia a la información proporcionada por el Colaborador para identificarlo, contactarlo, facturarle o realizarle pagos. Los Datos de Incorporación se dividen en:
 - a) **Datos Esenciales:** nombre completo o razón social y correo electrónico oficial. Estos datos deberán proporcionarse y confirmarse en el mensaje de aceptación para individualizar al Colaborador y activar estos Términos. El RFC o identificador fiscal equivalente deberá proporcionarse antes de la emisión de cualquier CFDI o cuando resulte necesario para el cumplimiento de obligaciones fiscales. El nombre y RFC no se modificarán salvo que exista una modificación legal, fiscal o administrativa que deba acreditarse.
 - b) **Datos Actualizables:** domicilio o código postal fiscal, régimen fiscal, datos bancarios, CLABE, número de teléfono, domicilio para notificaciones y demás información operativa o fiscal. Estos datos podrán proporcionarse posteriormente o actualizarse durante la relación conforme al procedimiento previsto en estos Términos.

Faust incorporará al Colaborador a la Expert Network, otorgándole prioridad de consideración en la asignación de futuras Asignaciones acordes a su perfil técnico. Las partes reconocen que la pertenencia a dicha red constituye una oportunidad de vinculación modular y no obliga a Faust a asignar un volumen específico de encargos, preservando la plena libertad de ambas partes para aceptar o declinar colaboraciones.

Faust tratará los datos personales del Colaborador para la celebración, administración, facturación, pago y defensa de la relación contractual conforme a su Aviso de Privacidad disponible en faust.mx/privacy. En caso de discrepancia entre estos Términos y cualquier término general publicado en el sitio web respecto de la relación con el Colaborador, prevalecerán estos Términos. El Aviso de Privacidad se registrará por sus propias disposiciones y por la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

El Colaborador autoriza a Faust, y manifiesta su consentimiento informado para que Faust registre, conserve y consulte, mediante capturas de pantalla, grabaciones de audio o video, transcripciones,

exportaciones o descargas, las comunicaciones que se celebren entre ambas partes por correo electrónico, mensajería, llamadas telefónicas, videollamadas o plataformas de colaboración, incluyendo sus metadatos razonablemente asociados. Estos registros podrán utilizarse exclusivamente para documentar instrucciones, acuerdos, avances, entregas, autorizaciones, incidencias, cumplimiento de obligaciones, auditoría interna, defensa de derechos y presentación como evidencia ante autoridades, tribunales, árbitros, mediadores, asesores legales o terceros vinculados con la resolución de una controversia. Faust no utilizará los registros para fines publicitarios, de difusión pública o distintos de los anteriores, salvo autorización adicional o base legal aplicable. Faust procurará informar al inicio de cada llamada o videollamada cuando ésta vaya a ser grabada. El Colaborador podrá solicitar que una comunicación no sea grabada; en ese caso, las partes podrán continuar mediante un medio escrito o acordar otro mecanismo de documentación. La negativa a ser grabado no constituirá por sí misma un incumplimiento, sin perjuicio de que Faust pueda conservar los mensajes escritos, archivos, registros técnicos o demás evidencias generadas por otros medios. Los registros se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades anteriores y, cuando corresponda, durante los plazos de prescripción, defensa o conservación legal aplicables. Faust aplicará medidas razonables de seguridad, control de acceso e integridad, y limitará su acceso a las personas que necesiten conocerlos para las finalidades previstas en este apartado.

Con el fin de acreditar la capacidad técnica de la Expert Network, el Colaborador autoriza de manera expresa y gratuita a Faust a incluir su nombre profesional, imagen, semblanza y trayectoria técnica en su sitio web, propuestas y materiales comerciales. El Colaborador garantiza que cuenta con derechos y autorizaciones suficientes para los materiales que entregue, por lo que Faust no está obligado a verificar la titularidad de cada elemento. En virtud de dicha autorización, Faust podrá hacer mención y exhibición meramente referencial y nominativa de las marcas, empresas o proyectos en los que el Colaborador haya participado previamente (incluyendo sus denominaciones o logotipos a título ilustrativo), aclarándose en todo momento al público o a El Cliente que el vínculo profesional corresponde al historial del Colaborador y no a una relación de patrocinio, asociación o endoso corporativo directo entre dichas marcas y Faust. Asimismo, el Colaborador autoriza a Faust, de forma no exclusiva, gratuita, mundial e indefinida, a reproducir, adaptar técnicamente, publicar, exhibir, comunicar y poner a disposición del público imágenes, interfaces, prototipos, diseños, código, casos y demás muestras de trabajos previamente realizados por el Colaborador, exclusivamente para presentar su trayectoria, experiencia y capacidad profesional en faust.mx, propuestas, presentaciones, perfiles de la Expert Network, redes sociales y materiales comerciales o institucionales de Faust. Esta autorización permanecerá vigente durante la vigencia de los presentes Términos y mientras los materiales se utilicen para dichas finalidades. Esta autorización no comprende información confidencial, secretos industriales, credenciales, datos personales de terceros, métricas no públicas ni materiales sujetos a restricciones contractuales.

El Colaborador declara bajo protesta de decir verdad que los datos de su trayectoria profesional son verídicos, comprobables y de carácter público, y que su mención o la exhibición referencial de los proyectos y marcas en las que participó no contraviene convenios de confidencialidad (NDAs), secretos industriales ni obligaciones de no divulgación asumidas previamente con dichos terceros.

Segunda. Naturaleza De La Relación e Independencia Profesional

Las partes reconocen que la relación jurídica que las une es de carácter estrictamente civil y mercantil, sustentada en la confianza recíproca y regulada por las disposiciones relativas a la prestación de servicios profesionales del Código Civil Federal y el Código de Comercio.

1. **Autonomía Metodológica.** El Colaborador desempeñará sus servicios aplicando su propio criterio técnico, experiencia y procesos creativos, sin sujeción a supervisión jerárquica directa o subordinación patronal.
2. **Flexibilidad Operativa y de Espacio.** El Colaborador gestionará libremente sus tiempos y lugares de trabajo, sin sujeción a horarios de oficina ni registros de asistencia.
3. **Pluralidad de clientes.** Faust reconoce y respeta que el Colaborador presta sus servicios a diversos clientes y proyectos en el mercado, no existiendo pacto alguno de exclusividad general.
4. **Autonomía Profesional y Responsabilidades Propias.** Dado que la relación carece de los elementos de subordinación previstos en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el Colaborador asume íntegramente sus responsabilidades fiscales, contables y de previsión personal, no existiendo entre las partes vínculo laboral ni derecho a prestaciones de dicha índole (incluyendo salario, seguridad social, PTU, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o indemnización laboral).
5. **Alcance de Responsabilidad y Gestión de Riesgos.** En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Faust no asumirá responsabilidad alguna frente al Colaborador ni frente a terceros por daños indirectos, incidentales, consecuenciales o punitivos, ni por lucro cesante, pérdida de ingresos, oportunidades comerciales, afectación a la trayectoria profesional, prestigio, buen nombre o daño moral y reputacional que deriven directa o indirectamente de:
 - a) su vinculación, postulación, incorporación o baja de la Expert Network;
 - b) los resultados, comentarios, evaluaciones, cancelaciones o controversias

generadas con El Cliente o con representantes de El Cliente en los proyectos asignados; o

- c) la difusión referencial de su perfil profesional y trayectoria autorizada en los presentes Términos.

La participación del Colaborador en la red se realiza con autonomía técnica y responsabilidad profesional. Faust no garantiza beneficio comercial específico, éxito proyectual, métricas, conversiones, ventas, ingresos, aprobación de propuestas ni resultados comerciales específicos. Lo anterior no exime a ninguna de las partes de cumplir las obligaciones concretas de coordinación, entrega, comunicación, pago y colaboración que sean exigibles conforme a estos Términos y a la Asignación aplicable.

- 6. **Acuerdo Íntegro y Desestimación de Lenguaje Coloquial.** Estos Términos y las Asignaciones expresamente aceptadas constituyen el acuerdo único y definitivo entre las partes. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, las comunicaciones informales o el empleo de lenguaje coloquial en plataformas de mensajería no alterarán este instrumento ni crearán vínculos laborales o societarios.

- 7. **Coordinación Profesional y Sesiones de Proyecto.** Faust podrá organizar sesiones de ideación, revisión y coordinación entre los proveedores independientes asignados a un mismo proyecto. Estas sesiones estarán orientadas exclusivamente a resolver dependencias técnicas, compartir información, revisar avances y acordar criterios de calidad. La participación se limitará a lo razonablemente necesario para el proyecto y se procurará acordar previamente la fecha y hora de cada sesión considerando la disponibilidad profesional del Colaborador. Las reuniones no constituirán registro de jornada, control de asistencia ni disponibilidad permanente. El Colaborador conservará libertad sobre sus métodos, herramientas, horarios y organización. Faust procurará proporcionar oportunamente la información, accesos e instrucciones razonablemente necesarios para que el Colaborador pueda ejecutar la Colaboración conforme a la Asignación. El Colaborador informará oportunamente cualquier bloqueo, dependencia o circunstancia que pueda afectar sus entregables.

- 8. **Integración Temporal en Equipos de Proyecto.** Faust podrá integrar temporalmente al Colaborador con otros proveedores independientes que participen en un mismo proyecto, con el propósito de intercambiar información, coordinar dependencias, revisar avances y desarrollar soluciones de manera conjunta. Esta integración tendrá exclusivamente fines técnicos y de coordinación del proyecto; no implicará incorporación a una plantilla, relación jerárquica, subordinación laboral, exclusividad ni obligación de disponibilidad permanente. Cada proveedor conservará autonomía sobre sus métodos, herramientas, horarios y organización del trabajo. La coordinación del equipo no autorizará a ningún proveedor a

imponer horarios, controlar asistencia, aplicar sanciones, aprobar permisos ni modificar unilateralmente el alcance, los honorarios o las obligaciones de otro proveedor.

9. **Coordinador de Proyecto o Product Owner Externo.** Faust podrá designar a un Colaborador como Coordinador de Proyecto o Product Owner externo para facilitar la comunicación y la coordinación técnica entre los proveedores independientes que participen en un proyecto. El Coordinador podrá organizar el backlog, priorizar requerimientos técnicos, identificar dependencias, convocar sesiones de coordinación razonablemente necesarias, recopilar propuestas, dar seguimiento a los avances y presentar recomendaciones a Faust. El Coordinador, bajo ninguna circunstancia, tendrá facultades para imponer horarios, controlar asistencia, exigir disponibilidad permanente, aplicar sanciones disciplinarias, aprobar permisos ni modificar unilateralmente los honorarios, el alcance, los derechos de propiedad intelectual o las relaciones comerciales con clientes. Las decisiones comerciales, presupuestarias y contractuales corresponderán exclusivamente a Faust. La designación como Coordinador no creará una relación laboral, subordinación, representación legal, mandato general ni facultad para obligar a Faust o a los demás proveedores frente a terceros.
10. **Cambios Relevantes.** Ninguna de las partes podrá modificar unilateralmente los honorarios, la modalidad de compensación, el periodo operativo, los entregables principales o los derechos de propiedad intelectual establecidos en una Asignación. Los cambios relevantes deberán constar en una actualización de la Asignación o en un mensaje de datos aceptado por ambas partes.

Tercera. Asignación, Duración y Aceptación Por Medios Electrónicos

Con el objeto de preservar la agilidad operativa y evitar cargas burocráticas innecesarias:

1. **Aceptación mediante Mensaje de Datos.** Las partes acuerdan formalmente, al amparo de los artículos 89, 90, 93 y concordantes del Código de Comercio, que **tanto los presentes Términos como las Asignaciones podrán aceptarse y perfeccionarse válidamente mediante mensajes de datos, incluyendo la confirmación expresa remitida por correo electrónico** desde las cuentas oficiales o registradas por las partes, surtiendo plenos efectos vinculantes sin requerir firma autógrafa ni plataformas centralizadas de certificación.
Para dar inicio a la vigencia de estos Términos será suficiente que el Colaborador responda desde el correo electrónico mediante el cual fue contactado o desde el correo que declare como oficial, confirmando expresamente su nombre completo o razón social y la cuenta de correo electrónico que reconoce como oficial para efectos de comunicaciones y notificaciones. El RFC deberá

proporcionarse antes de cualquier facturación o cuando resulte necesario para cumplir obligaciones fiscales. La falta de datos bancarios, régimen fiscal, código postal fiscal u otros Datos Actualizables no impedirá la activación de estos Términos, pero podrá impedir o posponer la facturación o el pago hasta que sean proporcionados y validados. La existencia, emisión o aceptación de una Asignación será necesaria únicamente para activar una colaboración específica. Su ausencia al momento de aceptar los presentes Términos no afectará la validez de estos Términos ni generará por sí sola obligaciones económicas o de ejecución.

2. **Actualización y Trazabilidad de Datos.** El Colaborador podrá actualizar sus Datos Actualizables mediante un mensaje de datos enviado desde su correo electrónico oficial a contacto@faust.mx, indicando expresamente: a) el dato que se modifica; b) el dato anterior, cuando resulte necesario para identificarlo; c) el nuevo dato; y d) la fecha a partir de la cual solicita que produzca efectos. La actualización surtirá efectos cuando Faust confirme su recepción o la utilice para la finalidad correspondiente, lo que ocurra primero. Faust conservará el mensaje de actualización, la fecha y hora de recepción, la versión anterior y la nueva versión del dato, sin que la actualización modifique estos Términos ni requiera una nueva aceptación del documento marco. Cuando la actualización se refiera a datos fiscales, Faust podrá solicitar documentación razonable para validarla antes de emitir un CFDI. Cuando se refiera a datos bancarios o CLABE, Faust podrá solicitar confirmación adicional para reducir el riesgo de pagos erróneos o no autorizados.
3. **Mecánica de Perfeccionamiento por Correo.** La Asignación será plenamente válida, exigible y vinculante cuando Faust transmita la Asignación correspondiente desde su correo electrónico oficial a la cuenta de correo electrónico registrada y confirmada por el Colaborador en su aceptación de estos Términos, y el Colaborador responda expresamente confirmando su aceptación (bastando una manifestación clara como "Confirmando aceptación de la asignación [ID/Código] y sus términos").
4. **Periodo Operativo y Ventana Flexible.** La Asignación establecerá un periodo operativo de colaboración determinado (típicamente formulado como un ciclo flexible de 30 días naturales renovables, o la duración estimada de los sprints del proyecto). Durante dicho ciclo, el Colaborador participará en las actividades técnicas, revisiones e iteraciones convenidas para el proyecto asignado, sin que ello constituya una jornada laboral ni garantice una carga mínima fija de horas.
5. **Renovación Ágil.** Al término del ciclo operativo, las partes podrán renovar la colaboración para periodos subsecuentes mediante el envío y confirmación expresa por correo electrónico de una actualización de Asignación, manteniendo vigentes todas las estipulaciones de estos Términos.

Cuarta. Honorarios Profesionales y Mecánica De

Liquidación

La retribución económica correspondiente al Colaborador se registrará por criterios de certidumbre presupuestaria bajo los siguientes términos:

1. **Honorario Profesional Determinado.** La contraprestación podrá consistir en una tarifa fija, un honorario variable calculado sobre la cobranza neta efectivamente percibida por Faust, un porcentaje sujeto a tope, una bolsa por ciclo o una combinación de dichas modalidades, según se indique en la Asignación aceptada. Para efectos de estos Términos, la cobranza neta será el importe efectivamente recibido y conservado por Faust por concepto del Revenue Share ordinario del proyecto, menos IVA, retenciones fiscales, comisiones de procesamiento, reembolsos, contracargos y demás conceptos expresamente excluidos en la Asignación.
2. **Tope Máximo de Responsabilidad.** En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, la responsabilidad patrimonial total y acumulada de Faust frente al Colaborador por cualquier concepto derivado de los presentes Términos, de las Asignaciones o de la ejecución de los servicios, no excederá en ningún caso del importe neto efectivamente pagado por Faust al Colaborador durante el ciclo operativo o Asignación específica que haya originado el reclamo, o en su defecto, de la cantidad de \$1,000.00 M.N., lo que resulte menor.
3. **Mecánica de Cobro y Liquidación.** Como regla general de liquidación, cualquier honorario variable, porcentaje, o compensación calculada sobre ingresos, ventas, cobranza o resultados económicos quedará sujeto, como condición suspensiva, a que El Cliente liquide la operación correspondiente y a que los fondos respectivos sean efectivamente recibidos y conservados por Faust. En consecuencia, cualquier pago parcial de El Cliente, importe pendiente de cobro, controversia, contracargo, reembolso, cancelación o cualquier otro ajuste que reduzca la cobranza neta de Faust reducirá proporcionalmente la base de cálculo del honorario correspondiente. Si no existe cobranza neta efectivamente recibida y conservada por Faust, no se generará honorario variable exigible por ese concepto, sin que ello constituya incumplimiento de Faust. La presente regla no será aplicable cuando la Asignación contenga expresamente la frase: “Este honorario es fijo, incondicional y exigible incluso en caso de que Faust no reciba, reciba parcialmente o reciba tardíamente los fondos de El Cliente.”
4. **Ajustes de Liquidación y Circunstancias del Proyecto.** Si El Cliente vinculado al proyecto no paga, paga parcialmente, controvierte, retrasa o cancela la operación, o si la colaboración se ve afectada por fallas de terceros, plataformas o infraestructura, actos de autoridad, caso fortuito o fuerza mayor no imputables a Faust, la cobranza neta correspondiente será igual al importe efectivamente recibido y conservado por Faust respecto del proyecto o ciclo operativo aplicable. En consecuencia, cualquier honorario variable o participación del Colaborador se calculará exclusivamente sobre dicha cobranza neta. Si esta fuere igual a cero, el honorario variable o

participación correspondiente será igual a cero y no se generará pago exigible por ese concepto, sin que ello constituya incumplimiento de Faust. Faust no responderá por retrasos, suspensión, cancelación o imposibilidad de ejecución derivados de las circunstancias anteriores, en la máxima medida permitida por la legislación aplicable. Lo anterior no excluirá las obligaciones exigibles que la legislación aplicable no permita excluir o limitar responsabilidad por dolo, culpa grave, obligaciones legalmente irrenunciables, apropiación indebida de recursos o cualquier otro supuesto imperativo.

5. **Cobranza parcial.** Si Faust recibe únicamente una parte del importe facturado, esperado o calculado por El Cliente, el honorario variable se calculará exclusivamente sobre la cantidad neta efectivamente recibida y conservada por Faust. Los importes pendientes, disputados o no cobrados no formarán parte de la base de cálculo hasta que sean efectivamente percibidos y conservados.
6. **Límite Acumulativo de Compensación Variable.** Cuando la Asignación establezca un honorario variable, el importe calculado conforme al porcentaje aplicable podrá incorporarse a un Límite Acumulativo de Compensación Variable correspondiente a la colaboración. Dicho límite representará la cantidad máxima disponible para liquidaciones progresivas a favor del Colaborador dentro de la colaboración relacionada. El límite podrá incrementarse con los importes calculados en Asignaciones posteriores y disminuirá con las liquidaciones realizadas. La incorporación de cantidades al límite estará sujeta a que la cobranza utilizada como base haya sido efectivamente recibida y conservada por Faust. Si no existe cobranza efectiva, no se incorporará importe alguno por ese concepto. La existencia del límite no constituye sociedad, participación patrimonial, salario ni derecho sobre los ingresos generales de Faust.
7. **Liquidación progresiva.** Las cantidades disponibles para pago se aplicarán progresivamente al Límite Acumulativo de Compensación Variable. Si la cantidad calculada para un ciclo es inferior al límite disponible, la diferencia podrá conservarse para ciclos posteriores conforme a las condiciones de la Asignación. Si la cantidad calculada supera el límite disponible, la liquidación se limitará al importe de dicho límite y cualquier excedente se tratará conforme a la modalidad económica vigente para el ciclo correspondiente.
8. **Gratificaciones Discrecionales por Rendimiento.** Faust podrá, de manera discrecional y voluntaria, asignar gratificaciones económicas adicionales al Colaborador cuando las interfaces diseñadas demuestren métricas sobresalientes en la tasa de conversión. Dichos incentivos se considerarán reconocimientos excepcionales de calidad y no sentarán precedente vinculante para periodos futuros.

Quinta. Propiedad Intelectual y Cesión Patrimonial

En apego a los artículos 83 y 84 de la Ley Federal del Derecho de Autor y la legislación en materia de

propiedad industrial:

1. **Cesión de Derechos Patrimoniales.** El Colaborador cede y transfiere a favor de Faust, de manera total, exclusiva, universal y sin limitación temporal ni geográfica, la totalidad de los derechos patrimoniales sobre interfaces, prototipos, código front-end, estructuras visuales y materiales creativos desarrollados específicamente para Faust o para sus clientes dentro de una colaboración aceptada conforme a estos Términos.
Quedan excluidos los materiales, herramientas, bibliotecas, plantillas, metodologías, conocimientos y componentes preexistentes del Colaborador, salvo que se incorporen expresamente a un entregable y las partes acuerden por escrito su licencia o cesión. La exclusión de materiales, metodologías, conocimientos y componentes preexistentes del Colaborador no autoriza el uso, divulgación o incorporación de Datos Confidenciales de Faust o de El Cliente, ni de adaptaciones, reproducciones o derivados sustanciales de dicha información. La modalidad de compensación pactada en la Asignación incluirá, en su caso, la remuneración correspondiente a la transmisión de derechos patrimoniales sobre los entregables específicos, conforme a las condiciones y límites establecidos en dicha Asignación.
2. **Respaldo frente a Reclamaciones de Terceros.** El Colaborador se compromete a mantener en paz y a salvo a Faust, a sus clientes y aliados comerciales frente a cualquier reclamación, demanda, requerimiento administrativo, fiscal o judicial instaurado por terceros que derive del uso de materiales provistos por el Colaborador con violación a derechos de propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad (NDAs) o disposiciones laborales y fiscales.
3. **Transmisión Incondicional.** La titularidad patrimonial se considerará válidamente transmitida a Faust desde el momento de la entrega o puesta a disposición de los archivos correspondientes en los entornos de trabajo, garantizando la plena continuidad operativa de los activos digitales.
4. **Reconocimiento de Autoría.** Faust reconoce los derechos morales de autoría que correspondan al Colaborador conforme a la ley. El Colaborador se obliga a ejercer sus derechos morales de manera compatible con los usos, modificaciones, integración y explotación legítima de los entregables por parte de Faust, sin perjuicio de los derechos irrenunciables que reconozca la legislación aplicable.
5. **Portafolio Profesional Condicionado.** En reconocimiento al mérito profesional del Colaborador, Faust autoriza de buena fe la inclusión de muestras visuales de los entregables en el portafolio profesional de este, una vez que hayan sido desplegados públicamente. Para salvaguardar la privacidad de las cuentas, el Colaborador someterá la muestra a visto bueno previo por escrito de Faust y se abstendrá de divulgar métricas de facturación, contratos o nombres comerciales no autorizados, extinguiéndose esta prerrogativa en caso de contravención a la confidencialidad pactada.

Sexta. Confidencialidad y Manejo De Proyectos Reservados

Para efectos de los presentes Términos, se considerarán Datos Confidenciales toda información, conocimiento, material, método, proceso, criterio, análisis, resultado, dato, base de datos, conjunto de datos, métrica, hipótesis, aprendizaje o desarrollo que el Colaborador conozca, reciba, consulte, utilice o genere directa o indirectamente con motivo de su incorporación a la Expert Network o de su participación en una Colaboración, cuando no sea de dominio público, tenga o pueda tener valor comercial, operativo, estratégico o competitivo para Faust o para El Cliente, o se encuentre sujeto a una obligación de confidencialidad.

Los Datos Confidenciales podrán constar por escrito, verbalmente, visualmente, digitalmente o en cualquier otro formato, y comprenderán, entre otros elementos, las metodologías, estructuras analíticas, lineamientos de neurociencia, procesos de testing, resultados de pruebas, análisis de comportamiento, bases de datos, métricas, segmentaciones, documentación, materiales de capacitación, contenidos didácticos, estrategias, propuestas, precios, márgenes, credenciales, información de proyectos y aprendizajes documentados o no documentados derivados de las Colaboraciones. La protección se extenderá a la información que, aunque no esté marcada expresamente como confidencial, razonablemente deba entenderse reservada por su naturaleza, contexto o forma de acceso. No se considerarán Datos Confidenciales los conocimientos generales, habilidades, experiencia profesional y aprendizajes abstractos del Colaborador que no revelen, reproduzcan, permitan reconstruir o hagan identificables Datos Confidenciales de Faust o de El Cliente.

El Colaborador se compromete a no divulgar, transferir ni utilizar los Datos Confidenciales para fines distintos al estricto cumplimiento de sus servicios, y no podrá divulgarlos, copiarlos, extraerlos, incorporarlos a cursos, capacitaciones, publicaciones, metodologías comerciales, portafolios, bases de conocimiento ni servicios para terceros, salvo autorización previa y escrita de Faust. En particular, no podrá utilizar resultados de testing, bases de datos, métricas, análisis o aprendizajes específicos de proyectos para ofrecer capacitación o servicios a terceros cuando ello revele, permita reconstruir o aproveche Datos Confidenciales de Faust o de El Cliente. La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la relación y por cinco años posteriores a su terminación. Respecto de la información que constituya secreto industrial o que conserve carácter confidencial por su naturaleza, la obligación permanecerá vigente mientras dicha información mantenga ese carácter conforme a la legislación aplicable.

Cuando los Datos Confidenciales incluyan datos personales, el Colaborador sólo podrá tratarlos conforme a las instrucciones documentadas de Faust y de El Cliente, para las finalidades de la Colaboración y durante el tiempo estrictamente necesario, sin utilizarlos para fines propios o de terceros.

Faust podrá comunicar al Colaborador la identidad de los clientes y contactos cuando resulte necesario para la ejecución de la colaboración. La identidad pública de El Cliente no se considerará confidencial por sí misma; sí lo serán los contratos, precios, márgenes, métricas no públicas, credenciales, datos personales, estrategias y demás Datos Confidenciales a los que el Colaborador tenga acceso.

Faust podrá compartir con el Colaborador materiales, investigaciones, metodologías y aprendizajes relacionados con los proyectos. Los materiales preexistentes de Faust conservarán su titularidad exclusiva y estarán sujetos a las obligaciones de confidencialidad previstas en estos Términos, sin que su consulta confiera derechos de propiedad sobre los mismos.

Séptima. Protección de Relaciones y Coordinación Comercial

El Colaborador reconoce que, con motivo de las colaboraciones que acepte, podrá conocer clientes, contactos, oportunidades, procesos y proyectos gestionados o desarrollados comercialmente por Faust.

Durante la vigencia de los presentes Términos, el Colaborador se abstendrá de ofrecer, negociar, contratar o prestar directamente servicios profesionales a un Cliente Protegido respecto de un proyecto, oportunidad o servicio sustancialmente relacionado con aquel en el que haya participado, sido presentado o tenido acceso a información por medio de Faust, salvo autorización previa y escrita de Faust.

Para efectos de esta cláusula, se considerará Cliente Protegido cualquier persona física o moral:

- a) cuya identidad, contacto o proyecto haya sido comunicado al Colaborador por Faust;
- b) con cuyo personal o representantes haya interactuado en el marco de una colaboración; o
- c) cuyos activos, sistemas, información o proyecto haya utilizado, consultado o conocido de manera sustancial mediante un acceso o asignación autorizada por Faust con motivo de los servicios prestados.

El hecho de que una empresa aparezca públicamente como cliente de Faust no bastará, por sí solo, para considerarla Cliente Protegido respecto del Colaborador. Deberá existir además una presentación, interacción, asignación, acceso operativo o relación concreta derivada de Faust.

La obligación prevista en el párrafo anterior permanecerá activa durante la vigencia de los presentes Términos y por 18 meses posteriores a la última colaboración específica con el Cliente Protegido. Durante ese periodo, el Colaborador no utilizará la información, contacto, relación o oportunidad obtenida mediante Faust para prescindir de la participación comercial de Faust respecto del mismo proyecto, oportunidad o necesidad comercial.

Esta disposición no constituye una prohibición general para ejercer la profesión ni impedirá al Colaborador:

- a) trabajar con clientes o contactos con los que mantuviera una relación profesional previa y documentable;
- b) atender oportunidades públicas que no deriven de Datos Confidenciales o de una presentación realizada por Faust;
- c) prestar servicios generales a una empresa cuando no estén relacionados con el proyecto, oportunidad o necesidad comercial conocida por medio de Faust; o
- d) contratar directamente con un Cliente Protegido cuando Faust lo autorice por escrito.

Durante la vigencia de las restricciones previstas en esta Cláusula, si el Colaborador:

- a) ofrece, negocia, contrata o presta directamente servicios a un Cliente Protegido respecto del mismo proyecto, oportunidad o necesidad comercial, en contravención de esta Cláusula; o
- b) utiliza, reproduce, adapta, aprovecha o explota Datos Confidenciales, relaciones comerciales, materiales, metodologías o procesos de Faust o de El Cliente para crear, operar, asesorar, financiar, administrar o participar en un negocio, marca, plataforma o modelo comercial que replique sustancialmente el modelo de FaustPartners™,

deberá pagar a Faust, como pena convencional, la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) o el 100% de los honorarios, ingresos, comisiones, participaciones o contraprestaciones brutas efectivamente cobrados o devengados por el Colaborador con motivo de la conducta infractora, lo que resulte mayor, sin exceder el valor o cuantía de la obligación principal incumplida y en la máxima medida permitida por la legislación aplicable.

La pena se causará por cada relación comercial, proyecto o conducta independiente de elusión, creación, operación, participación o explotación del modelo protegido. La pena no autorizará la continuación de la conducta infractora ni liberará al Colaborador de cesarla, devolver o eliminar los Datos Confidenciales correspondientes y abstenerse de utilizarlos o divulgarlos. Faust podrá exigir el cumplimiento o la pena convencional correspondiente, sin acumular ambas respecto del mismo incumplimiento, salvo que la legislación aplicable permita otra cosa o que se haya pactado válidamente una pena específica por retardo.

Octava. Facturación y Proceso De Pago

Con el propósito de brindar celeridad y certidumbre operativa al Colaborador, Faust contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la entrega técnica, conclusión del ciclo operativo o comunicación de avances correspondiente para emitir retroalimentación u observaciones sobre la

colaboración. Transcurrido dicho término sin observaciones formales, el entregable o avance se tendrá por aceptado en sus aspectos técnicos, cuando resulte aplicable.

Una vez satisfechos los criterios técnicos del entregable y acreditada la liquidación de El Cliente, Faust comunicará al Colaborador la procedencia para emitir su comprobante. El Colaborador remitirá el CFDI correspondiente que ampare el honorario pactado con los requisitos fiscales aplicables.

Faust realizará el pago mediante transferencia bancaria (SPEI) a la cuenta señalada por el Colaborador dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción y validación fiscal del comprobante.

Novena. Vigencia y Adaptabilidad Operativa

Los presentes Términos entrarán en vigor en la fecha de su aceptación y permanecerán vigentes hasta que cualquiera de las partes los termine conforme a esta Cláusula, aun cuando no existan Asignaciones activas.

Cualquiera de las partes podrá terminar estos Términos en cualquier momento mediante aviso por escrito con 15 (quince) días naturales de anticipación cuando no existan Asignaciones activas. Tratándose de una Asignación en curso, cualquiera de las partes podrá solicitar su conclusión anticipada mediante aviso por escrito con al menos 5 (cinco) días hábiles de anticipación. En ese caso, el Colaborador deberá entregar de manera inmediata y ordenada la totalidad de los archivos fuente, avances técnicos y documentación desarrollada hasta la fecha efectiva de conclusión. La conclusión anticipada dará lugar únicamente a la conciliación y liquidación de los honorarios correspondientes a los entregables efectivamente concluidos y aceptados conforme a la Asignación respectiva y a las reglas de cobro de estos Términos, sin que se generen indemnizaciones por periodos no devengados ni responsabilidades adicionales por la sola conclusión anticipada.

Cualquiera de las partes podrá terminar inmediatamente estos Términos o una Asignación activa por incumplimiento esencial, falta de pago de obligaciones exigibles, violación de Datos Confidenciales, uso no autorizado de propiedad intelectual, conflicto de interés grave, imposibilidad objetiva de continuar o cualquier otra causa que haga razonablemente inviable la continuidad de la relación. La terminación inmediata no afectará las obligaciones que por su naturaleza deban subsistir ni los honorarios que, en su caso, ya sean exigibles conforme a estos Términos y a la Asignación aplicable. En caso de que ajustes significativos en los requerimientos de El Cliente tornen inviable la continuidad del proyecto, las partes procurarán coordinar de buena fe la conclusión ordenada de la Asignación respectiva.

La terminación de estos Términos o la conclusión de una Asignación impedirá la generación de nuevas

compensaciones posteriores a la fecha efectiva correspondiente. Los importes que hayan sido incorporados válidamente al Límite Acumulativo de Compensación Variable antes de la terminación permanecerán sujetos a las reglas de liquidación, ajustes y condiciones de cobro previstas en estos Términos y en la Asignación correspondiente.

Décima. Jurisdicción y Solución De Controversias

Privilegiando la buena fe y el espíritu de colaboración profesional, las partes acuerdan que ante cualquier diferencia interpretativa o técnica, agotarán un periodo de mediación directa y amistosa de 15 (quince) días naturales antes de interponer cualquier procedimiento formal ante instancias jurisdiccionales.

Para dirimir cualquier controversia derivada de los presentes Términos que no sea resuelta en la mediación previa, las partes se someten a la legislación civil y mercantil aplicable en el Estado de Querétaro y a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes en la Ciudad de Querétaro, Qro., renunciando a cualquier fuero que por razón de domicilio presente o futuro pudiere corresponderles.

Aceptación y Conformidad

Las partes manifiestan su conformidad plena con el contenido, alcance y efectos de estos Términos mediante cualquiera de los mecanismos de formalización previstos en ellos, incluyendo la confirmación expresa enviada por correo electrónico desde la cuenta registrada por el Colaborador o cualquier mecanismo de firma electrónica o aceptación digital utilizado por las partes. Dicho mecanismo vincula formalmente el consentimiento de las partes con la versión íntegra de estos Términos, identificándose a las partes conforme a los datos declarados en la carátula y declaraciones precedentes.

Por Faust: Franco Humberto Quiñones Ramírez, por su propio derecho, quien opera comercialmente bajo el nombre FaustPartners™.

Por el Colaborador: El profesional independiente cuyos datos de identificación fiscal y de contacto han sido manifestados y formalmente vinculados a este instrumento mediante su correo electrónico de aceptación.